

लखितहरूको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०३९

English title: Confidentiality of Documents Act, 1982

लखितहरूको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०३९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३९ । ८ । ६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०३९ सालको ऐन नं.१८ । लखितहरूको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपालको सुरक्षा, शान्ति तथा व्यवस्था कायम राख्नको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको महत्वपूर्ण कागजातहरू, अभिलेखहरू, सन्धिपत्रहरू जस्ता संरक्षणयि लखितहरूको वर्गीकरण गर्न र गोपनीयताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “लखितहरूको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०३९” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कार्यालय” भन्नाले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल सरकारबाट समय समयमा गठन गरिएका अस्थायी वा आवधिक आयोग वा समितिको कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । स्पष्टीकरण :- यस खण्डको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) “वर्गीकृत लखित” भन्नाले दफा ३ बमोजिम वर्गीकरण गरिएको लखित सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा जारी गरिएको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. लखितको वर्गीकरण: (१) लखितहरूको गोपनीयताको प्रयोजनको लागि लखितहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिनेछ :- । (क) सख्त नषिधति लखित, । (ख) अर्ति गोप्य लखित, । (ग) गोप्य लखित । (२) लखितहरूको गोपनीयताको लागि कुनै कार्यालयको कुनै लखितलाई कुन वर्गमा राख्ने भन्ने कुरा छुट्टयाउने जमिमेवारी मुख्य सचविको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव समेत भएको समितिको हुनेछ । तर नेपाल सरकारले गरेका सामान्य नर्णय तथा आदेशहरूलाई वर्गीकृत लखितमा पारिने छैन । (३) लखित गोप्य रहने वर्ग छुट्टयाउने आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (४) यस दफा बमोजिम वर्गीकृत नगरिएको लखित गोप्य मानिने छैन । ४. वर्ग जनाउनु पर्ने : दफा ३ बमोजिम लखितहरूको वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यस्तो लखितमा तोकिए बमोजिम सम्बन्धित वर्ग जनाउने छाप लगाउनु पर्नेछ । ५. सख्त नषिधति लखित : (१) सख्त नषिधति लखित एक पटकमा तीस वर्षमा नबढाई गोप्य रहनेछ र कसैले पनि त्यस्तो लखित वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रकाशमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्त बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन । (२) सख्त नषिधति लखित अनविार्य रूपले सलिबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लखितको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सलिबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

६. अर्ति गोप्य लखित : (१) अर्ति गोप्य लखित एक पटकमा बीस वर्षमा नबढाई र आवश्यकता अनुसार पछि नेपाल सरकारले चाहेमा प्रत्येक पटकमा दश वर्षमा नबढाई गोप्य रहनेछ र सो अवधिभित्र कसैले पनि त्यस्तो लखित वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्त बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन । (२) अर्ति गोप्य लखित अनविार्य रूपले सलिबन्दी वा खामबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लखितको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सलिबन्दी वा खामबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ । ७. गोप्य लखित : (१) गोप्य लखित पाँच वर्षसम्म गोप्य रहनेछ र सो अवधिभित्र कसैले पनि त्यस्तो लखित वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्त बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन । (२) गोप्य लखितको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सामान्यतया खामबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ । ८. लखितको वर्गीकरण दोहोर्‍याउन सकिने : नेपाल सरकारले वर्गीकृत लखितहरूलाई आवश्यकता अनुसार एक वर्गबाट अर्को वर्गमा सार्न वा कुनै पनि वर्गमा नपार्न सक्नेछ । ९. प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नसकिने : वर्गीकृत लखित दफा ५, ६ वा ७ बमोजिम नर्धारित अवधिसम्म कुनै पनि अदालत वा कानूनी कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने छैन । तर यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा त्यस्तो वर्गीकृत लखितको नाम र प्रकृतिसम्म उल्लेख गर्न बाधा पर्ने छैन । १०. लखितको स्रोत बताउन कर लाग्ने : कसैले कुनै वर्गीकृत लखितको पूर्ण वा आंशिक व्यहोरा प्रकाशित गरेमा वा उल्लेख गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही, अनुसन्धान वा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई त्यस्तो व्यहोराको स्रोत बताउन कर लाग्नेछ । ११. खानतलासी र पक्राउ गर्ने अधिकार : (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसुर गरेको छ वा नजिसँग वर्गीकृत लखित अनधिकृत तवरले रहेकोछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण भएमा नेपाल सरकारले वारेण्ट जारी गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई गरिफ्तार गर्न वा जुनसुकै समय त्यस्तो व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गरी खानतलासी गर्न वा नजिको जडि वा नजिको मालसामानको खानतलासी गर्न र सोसँग सम्बन्धित मालसामान

कब्जा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्थामा कसुरदार भागी जाने वा कसुरको सबूद गायब गरिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई वारेण्ट जारी हुनु अघि पनिगिरिफ्तार गर्न र सो कामको लागि कुनै पनिघर जग्गामा कुनै समयमा पनि प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कसुरदार कुनै सवारी साधनद्वारा उम्कन लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सवारीलाई कुनै ठाउँमा रोक्न वा उतार्न लगाउन सक्नेछ । १२. दण्ड सजाय : (१) कसैले यो ऐन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने र सो काममा मदद गर्ने वा दुरुत्साहन दिने व्यक्तिहरूलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ :- । (क) दफा ५ उल्लङ्घन गरेमा दश वर्ष देखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, ।

(ख) दफा ६ उल्लङ्घन गरेमा ५ वर्ष देखि १० वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ७ उल्लङ्घन गरेमा १ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (घ) अन्य दफा उल्लङ्घन गरेमा पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमि सजाय पाउने ठहरिएको कुनै व्यक्ति सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भई आफ्नो जमिमामा वा कार्यालयमा रहेको लखितको सम्बन्धमा सजायभागी ठहरिएको रहेछ भने नजिले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको मानिन्छ र नजि आफ्नो सेवाको पदबाट भवष्यको लागि अयोग्य ठहरिने गरी स्वतः बर्खास्त हुनेछ । १३. मुद्दा हेर्ने अधिकार र कार्यवधि : । (१) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झकिएको । (२) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झकिएको । (३) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । (४) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झकिएको । १४. अन्य कानून बमोजमि कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि पनिसजाय हुने रहेछ भने सो कानून बमोजमि समेत कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै पनिकुराले बाधा पुर्‍याएको मानिन्छैन । १५. थप सजाय र मुद्दा हेर्ने : कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै कार्य गरेकोमा त्यस्तो कार्य अन्य प्रचलित कानूनले बमोजमि पनिकसुर ठहरिने रहेछ वा यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको सलिसलामा अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गतको कसुर पनगिरेको रहेछ भने त्यस्तो कसुर सम्बन्धी मुद्दामा पनदिफा १३ अन्तर्गतको अदालतले कारबाही र कनिरा गर्नेछ र कसुरदारलाई प्रचलित कानून बमोजमि हुने सजायमा यस ऐन बमोजमिको समेत थप सजाय हुनेछ । १६. कारबाही नहुने : यस ऐन अन्तर्गत वर्गीकृत गरिएको लखित आफ्नो जमिमामा हुने व्यक्ति अरू कुनै व्यक्तिहरूलाई अधिकृत व्यक्तिहरूसमूहमा त्यस्तो लखित देखाएको वा अन्य कुनै प्रकारले प्रकाश गरेको रहेछ भने नजिलाई यस ऐन बमोजमि कारबाही गरिने छैन । तर नजिले जानी जानी अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई वर्गीकृत लखित देखाएको वा प्रकाश गरेको रहेछ भने नजिलाई यस ऐन बमोजमि कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । १७. अधिकार प्रत्यायोजन : नेपाल सरकारले दफा ११ बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ ।